އަޙްމަދު ޖައިލަމް ވ. ފިއުލް ސަޕްލައިސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ސުޕްރީމް ކޯޓު [2026] SC 35 މައްސަލަ ނަންބަރު: 2024/SC-A/40 އިސްތިއުނާފު މައްސަލަ 11 ޖަނަވަރީ 2026

Ahmed Jailam v. Fuel Supplies Maldives Private Limited

އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއްނެތި ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުން ވަޒީފާއަށް އަނބުރާ ރުޖޫޢަ ނުކުރެވޭނީ ދެ ފަރާތުގެ ދެމެދުގައިވާ އިތުބާރު އަނބުރާ އިޢާދަ ނުކުރެވޭ މިންވަރަކަށް ގެއްލިފައިވާކަން ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން އިޖާބީ ގޮތެއްގައި ސާބިތުކޮށްދޭންޖެހޭ ކަމާއި، ޓްރައިބިއުނަލްތަކުން މަދު މަޖުބޫރާ ކޮންޓްރެކްޓުގެ އުސޫލުތަކަށް ރިޢާޔަތްކުރަންޖެހޭކަމާއި، މައްސަލާގެ ޙަޤީޤަތްތަކަށް ބަލައިގެން ޤާއިމުކުރަންވާނީ އިޖުރާއީ ޢަދުލުވެރިކަން ބެލުން ދޫކޮށްލެވޭނެ ކަމަކަށް ނުވާކަމާއި، ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ ނަންބަރު 129/VTR/2021 މައްސަލައިގެ ނިންމުމާއި ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2022/HC-A/219 ޤަޟިއްޔާގެ ޙުކުމް ބާތިލުކޮށް، އަޙްމަދު ޖައިލަމް ވަޒީފާއަށް އަނބުރާ ރުޖޫޢަކުރުމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން އިއްތިފާޤުން ނިންމާފައިވެއެވެ.

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

މައްސަލައިގެ ޙަޤީޤަތްތައް

3 މާރޗް 2003 އިން ފެށިގެން ފިއުލް ސަޕްލައިސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ބާޖް ކެޕްޓަނެއްގެ މަޤާމު އަޙްމަދު ޖައިލަމް އަދާކުރަމުން ދަނިކޮށް، ނޯޓިސް ދިނުމަކާ ނުލައި 15 އޮގަސްޓް 2021 ގައި އަޙްމަދު ޖައިލަމް ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވެއެވެ. އަޙްމަދު ޖައިލަމް ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ، 2 އޮގަސްޓް 2021 ގައި ފިއުލް ސަޕްލައިސް މޯލްޑިވްސްގެ އިސްވެރިންނާއި އެ ކުންފުނީގެ ބާޖުތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންނާއެކު ބާއްވުނު ބައްދަލުވުމުގައި އަޙްމަދު ޖައިލަމް ކުންފުނީގެ ޑިސިޕްލިނަރީ ޕޮލިސީއާ ޚިލާފުވެފައިވާކަމަށް ބުނެ ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 23 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުންނެވެ. ކުންފުނިން ބުނެފައިވަނީ، އެ ބައްދަލުވުމުގައި އަޙްމަދު ޖައިލަމް ކުންފުނީގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރާއި އިސް މެނޭޖްމަންޓް ޗީފާއި މުޢާމަލާތްކޮށް، ހަރުއަޑުލައި، މުސާރަ ބޮޑު ނުކޮށްދިނަމަ ދޫކޮށް ނުކުތުން ކަމުގެ ބިރު ދައްކާފައިވާ ކަމަށެވެ.

ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ ނަންބަރު 129/VTR/2021 މައްސަލަ

އަޙްމަދު ޖައިލަމް ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ މައުޟޫޢީ ޢަދުލުވެރިކަމާއި އިޖުރާއީ ޢަދުލުވެރިކަން ނުލައި ކަމުގައި ބުނެ އޭނާގެ ވަކީލުން މައްސަލަ ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހެޅިއެވެ. ޓްރައިބިއުނަލުން ނިންމާފައިވަނީ އަންނަނިވި ގޮތަށެވެ.

1. އަޙްމަދު ޖައިލަމް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 23 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ޤާއިމުކުރަންޖެހޭ މައުޟޫޢީ ޢަދުލުވެރިކަން ޤާއިމުކޮށްފައި ނުވާކަން؛
2. ދެ ފަރާތުގެ މަސްލަހަތު ބަލައި ވަޒީފާ އިޢާދަކޮށްދިނުމަކީ އެންމެ ޢަދުލުވެރިގޮތް ކަމަށް ނުފެންނާތީ އަޙްމަދު ޖައިލަމްއަށް އަލުން އަނބުރާ ވަޒީފާ ދޭން އަންގާން ޖެހޭކަމެއް ނުވާކަން؛

3. ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 29 ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) އާއި 87 ވަނަ މާއްދާއަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، ޢަދުލުވެރި ބަދަލެއްގެ ގޮތުގައި 6 މަސް ދުވަހުގެ އަސާސީ މުސާރައާއި ލިވިންގ އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި ޖުމްލަ 51،000/- ރ. (ފަންސާސް އެއްހާސް ރުފިޔާ) ޢަލީ އަޙްމަދު ޒައިޔަދަށް ދޭންޖެހޭ ފައިސާ ކަން؛ މިއެވެ.

ޓްރައިބިއުނަލުން މި ނިންމުމުގައި، މަސްއޫލު ޢަދުލުވެރިކަން ޤާއިމުކުރުމުގައި ނުވާކަމުގައި ކަނޑައެޅުމާއެކުވެސް، އިޖްރާއީ ޢަދުލުވެރިކަން ޤާއިމުކުރުމުގައިވާކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވެއެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2022/HC-A/219 ޤަޟިއްޔާ

ޓްރައިބިއުނަލްގެ ނިންމުން އަޙްމަދު ޒައިޔަދުގެ ފަރާތުން ހައިކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފުކުރިއެވެ. ހައިކޯޓުން ނިންމާފައިވަނީ ޓްރައިބިއުނަލްގެ ނިންމުމަށް ބަދަލު ގެންނަންޖެހޭ ސަބަބެއް ނެތްކަމަށެވެ. އެއީ:

1. ޓްރައިބިއުނަލްގެ ނިންމުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤަޟާއީ ނިޒާމުގެ ޤާނޫނުގެ 5 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގެ (2) ވަނަ ނަންބަރާ ޚިލާފުކަމަށް ބުނެ ނަގާފައިވާ އެ ބޮޑުކަމަކީ ތަޢާރުޒުވެރިކަމާ ހަމައިން ކަނޑައެޅިފައިވާ ކަމަކަށް ވާތީ، އެ ނުކުތާއަށް ޤާނޫނީ އަސާސެއް ނުހުރިކަމާއި، ޓްރައިބިއުނަލްގެ ވަކި ނުކުތާއެއް ދޫކޮށްލާފައިވާކަމުގެ ހެއްކެއް ނެތްކަން؛
2. ޓްރައިބިއުނަލުން ޢަދުލުވެރި ބަދަލުގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ މިންވަރަކީ ޓްރައިބިއުނަލްގެ ބާރުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަމަކަށް ވާތީ، އެ ނިންމުމަށް ބަދަލު ގެންނަން ސަބަބެއް ނެތްކަން؛ މިއެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2024/SC-A/40 ޤަޟިއްޔާ

ހައިކޯޓުގެ ނިންމުން އަޙްމަދު ޒައިޔަދުގެ ފަރާތުން ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފުކުރިއެވެ. އިސްތިއުނާފަށް ދެ ނުކުތާ ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ. މި މައްސަލަ ބެލީ ފަނޑިޔާރު އަދި ޢަބްދުﷲ ޙަސަން، ފަނޑިޔާރު ޢ. ޝ. މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް އަދި ފަނޑިޔާރު މުޙައްމަދު ސަލީމްގެ މަޖިލީހުންނެވެ.

1. އިސްތިއުނާފުގެ ފުރަތަމަ ނުކުތާއަކީ، އަޙްމަދު ޒައިޔަދު އަރިހުގައި ވަޒީފާއަށް ބަދަލުގެނައުމަށްފަހު އަލުން ނުކުތާ ބަލައިގަތުމުގެ ފުރުޞަތު ނުދީ ހައިކޯޓުން ނިންމާފައިވާ ގޮތަކީ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ޤަޟިއްޔާތަކުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ އުޞޫލާ ޚިލާފު ކަމަށް ބުނެ ހުށަހަޅާފައިވާ ނުކުތާއެވެ.
2. އިސްތިއުނާފުގެ ދެވަނަ ނުކުތާއަކީ، ހައިކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވާ އިސްތިއުނާފުގެ ނުކުތާ އިސްތިއުނާފުގެ ޝަރީޢަތުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އުސޫލާ ޚިލާފު ވ. ބަލާ ދައްކާ ބަޔާން ކޮށްދިނުމުގައި ކަނޑައެޅުމާއި އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤަޟާއީ ނިޒާމުގެ ޤާނޫނުގެ 5 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގެ (2) އާ ޚިލާފަށް ކަމަށް ބުނެ ހުށަހަޅާފައިވާ ނުކުތާއެވެ.

ފުރަތަމަ ނުކުތާގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކަނޑައަޅާފައިވަނީ، އަބްދުލް ޖަލީލް ކޮށްފައިވާކަމަށް ބަޔާންކުރާ ޢަމަލަކީ ކޮމްޕެނީގެ ހިއުމަން ރިސޯސަސް ސްޓޭންޑަޑް އޮޕަރޭޓިންގ ޕްރޮސީޖަރސްގައި ދުވަސް ދަރަޖައިގައި ހިމެނޭ، ފުރަތަމަ ފަހަރު ކުރުމުން އިންޒާރު ދެވޭ ބާވަތެއް ކަމަށްވާތީއާއި، އެއީ ފުރަތަމަ ފަހަރު ކަމަށްވާތީއާއި، ދިގު މުއްދަތަކަށް ވަޒީފާގައި ދެމިހުރެފައިވާ މުވައްޒަފުގެ މައްޗަށް އޮތް އިތުބާރު މުޅިން ގެއްލިގެން ހާލަތަކަށް އިތުރު ގޮތުގައި ކުށްވެރިކަމުގެ ބަލާއިރު ނުވާތީ، ވަޒީފާއަށް އަސަރުކުރާ ރުއްދު ސުލޫކުގެ މިންވަރަށް ދެ ފަރާތުގެ ދެމެދުގައިވާ އިތުބާރު ގެއްލިފައިވާކަން ސާބިތުކޮށްދެވިފައި ނުވާ ކަމަށެވެ.

ދެވަނަ ނުކުތާގައި ކަނޑައަޅާފައިވަނީ، ޓްރައިބިއުނަލްގެ ނިންމުން ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 5 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ (2) ވަނަ ނަންބަރާ ޚިލާފުވާކަމަށް ބަލާ ހިސާބުން، ތަޙުޤީޤާތުގައި ނުވާކަމަށް ބަޔާންކުރަނީ އެ އަމުރުގައި ޤާނޫނީ އުސޫލުތަކަށް އިޝާރާތް ކުރެވިފައިވާ ނުކުތާ ސާފުވާތީ، އެ ނުކުތާއަކީ އިސްތިއުނާފީ ޝަރީޢަތުގައި ބިނާކުރުމަށް ނުކުތާއެއް ކަމަށް ބަޔާންކޮށް ނޫން ކަމަށެވެ. އަދި މުރާޖަޢާ ތަޙުޤީޤުކުރިއިރު ފާހަގަކުރެވޭ ނުކުތާތައް ބަލާފައިވާ ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުން ދޭހަވާ ޤާނޫނީ ކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ނުކުތާ ކަމަށެވެ.

ނިންމުން: 11 އޮކްޓޫބަރު 2026 ގައި ވަޒީފާއާބެހޭ އިސްތިއުނާފުން ނިންމާފައިވަނީ، ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުން ނިންމާފައިވާ ނަންބަރު 129/VTR/2021 މައްސަލައިގެ ނިންމުމާއި، އެ ނިންމުމަށް ތާއީދުކޮށް ހައިކޯޓުން ނިންމާފައިވާ ނަންބަރު 2022/HC-A/219 ޤަޟިއްޔާގެ ބަދަލު ބާތިލުކޮށް، އަބްދުލް ޖަލީލް ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ ޤާނޫނު ނަންބަރު 2/2008 (ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނު) އާ ޚިލާފަށް ކަމަށްވާތީ، 14 (ސާދަ) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އޭނާ އަނބުރާ ވަޒީފާއަށް ނަގައި، ވަޒީފާ ދޭން އެންގުމާއި އޭނާ ވަކިކުރެވުނު ވަޒީފާއާއި ހަމަޖައްސައިދިނުމަށާއި، ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ތާރީޚުން ފެށިގެން އަސާސީ މުސާރައިގެ 06 (ހައެއް) މަސްދުވަހުގެ ފައިސާ އަބްދުލް ޖަލީލަށް ދިނުމަށް ހުއްދަ ސަބަބުތަކަށް ޝަރީޢަތުން ހުކުމްކުރަމެވެ.

ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް

ނިންމުމަށް ވަޒީފާއާބެހޭ ބިނާކުރެއްވި ޤާނޫނީ އުސޫލުތަކާއި ކުރީގެ ޤަޟިއްޔާތަކުގެ ހަވާލާތައް

1. އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއްނެތި ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވާ ކަމަށް ބެލެވޭ ހާލަތްތަކުގައި މުވައްޒަފު އަނބުރާ ވަޒީފާއަށް ރުޖޫޢަކުރުވުމަކީ ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 29 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން މުވައްޒަފަށް ލިބިދޭ ޤާނޫނީ ހައްޤުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ހައްޤެކެވެ.
2. ވަޒީފާ ދިނުމަކަށް ހުރަސް އެޅިގެން ނުވަތަ ބަދަލު ގޮތުން ކުރެވުނު ނުކުރާކަން ބަދަލުވެގެން ތަޙުޤީޤަށް ގުޅޭ ހާލަތުގައި، އަސާސީ އިއާދަ ނުކުތާފިޔަ ވަޒީފާ ދޭންޖެހޭ ޤާނޫނީ ހައްޤުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަމަށް ބަލާފައިވެއެވެ (ލޭބަރ ޕާޓީ އެއްސޯޝިއޭޝަން ކޭސް ބަލާލާ. އަދި ވަޒީފާ ޤަޟިއްޔާ).

3. ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 29 ވަނަ މާއްދާ މާނަކުރަންޖެހޭނީ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 68 ވަނަ މާއްދާގައި ބުނާ ހުޅުވިގެންވާ މިނިވަން ދިމިޤްރާޠީ މުޖުތަމަޢުގައި އަމަލުކުރާ އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތަށެވެ. ދެ ފަރާތުގެ ދެމެދުގައި އޮންނަންޖެހޭ އިތުބާރު ގެއްލިފައިވާ ކަމުގައި ބެލެވޭ ހެކި ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން އިޖާބީ ގޮތެއްގައި ސާބިތުކޮށްދޭންޖެހެއެވެ (އާމިނަތު އަރީޝް ހުސައިން ވ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް [2021] SC 35).

4. ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަށްފަހުގައި ވަޒީފާދޭ ފަރާތާއި ވަޒީފާ އަދާކުރާ ފަރާތުގެ ދެމެދުގައި ފުރިހަމަ އިތުބާރު އޮތުމަކީ ވަރަށް ސާދިރު ކަމެކެވެ. އެހެންކަމުން ވަޒީފާ ދޭ ފަރާތާއި ވަޒީފާ އަދާކުރާ ފަރާތުން ބުނާ ބުނުމުގެ ޙަޤީޤަތް ފަރުވާތެރިކަމާއެކު ބުއްދީގެ ހަމަތަކުގެ މަތިން ވަޒަންކޮށް، އެއީ ހަރުދަނާ ސަބަބުތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށްގެން ބުނާ ބުނުމެއްކަން ނުވަތަ ނޫންކަން މައްސަލައިގެ ވަށައިގެންވާ ޚާއްޞަ ޙާލަތްތަކުގެ އަލީގައި ޤަރާއިނާއި އުސޫލުން ނުވަތަ ކޯޓުން ބަލަންވާނެއެވެ (މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް ވ. މުޙައްމަދު ޙަބީބުﷲ [2021] SC 07).

5. ވަޒީފާގެ ގުޅުމުގައި ދިމާވާ ޙާލަތުތަކާއި ޝަރުޢީ ގޮތުން ކަމަކާއިކުރުވެސް އެ ގުޅުން ދެފަރާތުގެ ބޭފުޅުކަމާއި ދި ފަރާތަކަށް ނިމުމަކަށް ގެނެވޭނެއެވެ. ވަކިން ގަދަ ފަހަރަކު ގޮސްފި ސަބަބަކާ ހުށަހަޅާ އިތުބާރު ގެއްލުން އެއްކޮށް ނުދެވެ. ވަޒީފާގެ ގުޅުން ދެފަރާތުގެ ދެމެހެއްޓުން މިންވަރުގެ އިތުބާރު އޮތުން ނުވަތަ ނެތުން ކަނޑައެޅޭނީ ކޮންމެ މައްސަލައެއްގެ ޚާއްޞަ ހާލަތުތައް ވަޒަންކޮށްގެންނެވެ (ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް ވ. ޝާހިދު ޢަބްދުއްރަޙްމާން ޒުހައިރު).

6. ވަޒީފާދޭ ފަރާތާއި މުވައްޒަފު ދެމެދުގައިވާ އިތުބާރު ގެއްލުމަށް ނިސްބަތްވާ މުވައްޒަފު ކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނާ ޢަމަލު ނުވަތަ ޢަމަލުތަކުގެ މައްޗަށެވެ، އެ އަމަލާ ގުޅިގެން ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން މުވައްޒަފާއި އަމަލުކުރި ގޮތުގެ މައްޗަށެވެ.

7. ކޮންފުނީގެ ޑިސިޕްލިނަރީ މިންގަނޑުތަކުގައި ފުރަތަމަ ފަހަރު ކުރެވޭ ކުށުން އިންޒާރު ދީ ދަރަޖައިގައި ހިއްސާވާ ފިޔަވަޅު ފުރަތަމަ ފަހަރަކަށް ކުރުމާއި، ކޮންފުނިން އިންޒާރުދޭކަން ފޮނުވާލުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ފިޔަވަޅު. އެފަދަ ފިޔަވަޅު ކޮންފުނީގެ މުވައްޒަފު ދެމެދު އިތުބާރު ގެއްލުމަށް މުއްދަތުގައި ފިޔަވަޅު އަޅަންޖެހޭކަން އެނގޭ ކަމަށް ނުބުނެވޭ އަންގާފައިވާ ކަނޑައެޅިފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކާއި، ވަގުތުން ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމާ ދަރަޖައިގައި އެ އަމަލު ހިފެހެއްޓުމަށް ކަމަށް ބެލެވެއެވެ. މިއީ ފާޅުގައި މަޢުލޫމާތު ގަބޫލުކުރެވޭ ހަމަތަކާއި ބެހޭ ފިޔަވަޅު ފަހަރަކު ފެއިލްވުމެވެ، އެހެންވީ އެކަށީގެންވާ ބަދަލު އިންޒާރު ދިނުމަށް ކަމަށް ބެލެވޭ ހަމައެކަނި ފިޔަވަޅެވެ.

8. އެހެނިހެން އެންމެ ހާލަތެއްގައި ސަލާމަތް ކުރުމަށް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަށް އިތުބާރު ގެއްލުމަށް ފެންނަ ނުވަތަ ހަމަތަކުގެ ގޮތުގައި ބެލެވޭ ބަދަލު ފަހަރަކު ގެއްލުން ނަތީޖާ، އެއީ ކުރިއަށް ފިޔަވަޅު އަޅުއްވާ ވަޒީފާގައި ދެމިތިބުމާ ގުޅިގެން ކުރެވޭ އަމަލެއް ގެއްލުމުގެ ވަޒީފާ ދެމެހެއްޓުމަކީ ގަބޫލުކުރެވޭ ކަމެއް ކަމަށް ކޯޓުން ބަލައިގަނެވޭނެއެވެ. އެހެން ނޫންނަމަ، ވަޒީފާއަށް އަނބުރާ ބަދަލު ނުވަތަ ޤާނޫނީ ގޮތުން އިތުބާރު ގެއްލުމުގެ ސަބަބުތަކަށް ނިސްބަތްވާ ހެއްކެވެ.

9. ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 5 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގައިވާ ވަޒީފާގެ ޝަރުޠުތަކުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމުގައި ތަޢާރުފުކުރެވިފައިވާ ކަންތައްތަކެވެ. އެއީ، (1) މަސައްކަތުގައި ހުރަހެއްނުވާ ގޮތަށް ހާޒިރުވުން، (2) މަސައްކަތާ އެއްގޮތަށް އެކަން މަސައްކަތްތަކުގައި އެ ކޯޓުން ކުރިން ކަނޑައެޅި ގޮތުގެ މަތިން ކޯޓުން ކަނޑައަޅާ ބަދަލު، (3) ވަކި ފަރާތަކަށް ނަސޭހަތްދިނުން، ވަކި ފަރާތްތަކުގެ ނަސޭހަތްދިނުން، ވަކި ފަރާތްތަކުން ދަށުވެރިކަން ބަރަބަރު ގަބޫލުކުރުމާއި މަޢުލޫމާތު ސިއްރުކުރުން އެންމެ އިޙްތިރާމް، މިއެވެ.

10. މަތީ މަރުޙަލާގެ ކޯޓުތަކުން ނިންމާ ނިންމުންތަކަށް އެއަށްވުރެ ދަށް މަރުޙަލާގެ ކޯޓުތަކުން ތަބާވާންވާނެ ކަމަށް ޤާނޫނުއަސާސީގެ 143 ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. ޤާނޫނުއަސާސީގެ 274 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައިވާ "ކޯޓު" އާއި "ޖުޑީޝަރީ" ގެ މާނައިގެ ފުރަގަހުން ބަލާއިރު، ކޯޓުތަކާ ހިލާފުން ޖުޑީޝަރީއަކީ ވަކި ބައެއް ނޫނެވެ.

11. ވަކި ފަރާތަކަށް ނުޖެހި މައްސަލަ ބެލުމާއި، ދެ ފަރާތުން ދައްކާ ވާހަކަތައް އަޑުއެހުމާއި، އެކަށީގެންވާ މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި މައްސަލަތައް ނިންމުމަކީ ޢަދުލު އިންސާފުގެ އުސޫލު (principles of natural justice) ގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަންކަމެވެ (އިބްރާހީމް އަބްދުއްރަޙީމް ވ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް [2021] SC 18).

12. ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް ގަވާއިދުގެ 68 ވަނަ މާއްދާ، 106 ވަނަ މާއްދާ އަދި 118 ވަނަ މާއްދާއަށް ބަލާއިރު، ޓްރައިބިއުނަލުން މައްސަލައެއް ނިންމަންވާނީ އިންސާފުވެރިކަމާއެކު، ދެ ފަރާތުގެ މަސްލަޙަތާއި ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކޮށް، ނިންމާ ގޮތަށް ވާޞިލުވުމުގައި ވިސްނާފައިވާ ކަންތައްތައް ބަޔާންކޮށް، ނުފޫޒުން އެއްކިބާވެގެންނެވެ. ޓްރައިބިއުނަލަކީ ކޯޓެއް ކަމުގައި ނުވި ނަމަވެސް ޓްރައިބިއުނަލުން އަދާކުރަނީ ޢަދުލު އިންސާފު ޤާއިމުކުރުމުގެ ދައުރެވެ.

13. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނުގެ 43 ވަނަ މާއްދާއަށް ބެލުމުން، ޓްރައިބިއުނަލްތަކުގެ ނިންމުންތަކާ ދަށު މަރުޙަލާގެ ހައިކޯޓަށް ހުށަހެޅުމަކާ ނުލައި ހައިކޯޓަށް އިސްތިއުނާފަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަކެވެ. އެހެންކަމުން ޓްރައިބިއުނަލުން އެ އަދާކުރަނީ ކޯޓެއްގެ ދައުރުކަން ވަރަށް ސާފުކޮށް އެނގެއެވެ.

14. ޤާނޫނެއްގެ ވަކި މާއްދާއެއް ތަފްސީރުކުރުމުގައި ދިރާސާކުރަންޖެހޭ ކަންކަން މަތީ މަރުޙަލާ ކޯޓުން ކަނޑައަޅާފައިވާނަމަ، މާނަކުރުމުން މާއްދާ ތަފްސީރުކުރަންޖެހޭ ކޮންމެ ބާވަތެއްގެ މައްސަލައަކަށްވެސް އެ އުސޫލު ހިނގާނެއެވެ. އަދި އެކަމުގެ މުހިންމު ވާޤިޢާތައް (material facts) އެއްގޮތްވާނަމަ، ކުރިން ނިންމި މައްސަލައާ އެއްގޮތަށް ފަހުން ހުށަހެޅޭ މައްސަލަ ނިންމަންވާނެއެވެ (އިބްރާހީމް އަބްދުއްރަޙީމް ވ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް [2021] SC 18).

15. ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުން މައްސަލަ ނިންމުމުގައި މަތީ މަރުޙަލާގެ ކޯޓުތަކުގެ ނިންމުންތަކަށް ތަބާވާންޖެހޭނެ ކަމަށް ބަޔާންކުރާ ޤާނޫނީ ނައްސެއް ނެތް ނަމަވެސް، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޝަރުޢީ ނިޒާމު ރޭވިފައިވާ ގޮތުން، ޤާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދުތައް މާނަކޮށް މަތީ މަރުޙަލާގެ ކޯޓުތަކުން ކަނޑައަޅާފައިވާ އުސޫލުތަކަށް ޓްރައިބިއުނަލުން ތަބާވާން ނުޖެހޭނެ އެއްވެސް ސަބަބެއް ނެތެވެ. އެ އުސޫލު ބަޔާންކޮށްދޭ ޤާނޫނީ ނައްސަކީ ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 5 ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގެ (2) ވަނަ ނަންބަރެވެ.

16. ޓްރައިބިއުނަލްގެ ނިންމުން ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 5 ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގެ (2) ވަނަ ނަންބަރާ ޚިލާފުވާކަމަށް ބުނާ ބުނުމާމެދު ބަލާއިރު ނިންމާފައި އެ ހުށަހެޅުން އިސްތިއުނާފު ޝަރީޢަތްކުރެވިގެން ކަމުގައި ނުބެލެވޭނެއެވެ. ސަބަބަކީ އެ ނަންބަރާ ޚިލާފުވާކަމަށް ބުނާ ހިސާބުން، ތަފްސީރުކުރުމުގައި ނުވާކަމަށް ބަޔާންކުރެވޭ އެ އަމުރުތަކުގައި ބަހުސް އުސޫލުތަކަށް އިތުރު ތަފްސީލަކާ ނުލައި ސާފުވާތީއެވެ. އެހެންކަމުން އެފަދަ ނުކުތާއަކީ އިސްތިއުނާފީ ބޮޑުކަމެއް ދިމާކުރާ ނުކުތާއެއް ނޫނެވެ.

17. މައުޟޫޢީ ޢަދުލުވެރިކަން ޤާއިމުވެފައި ނުވާ ހާލަތުގައި އިޖުރާއީ ޢަދުލުވެރިކަން ޤާއިމުވެފައިވޭތޯ ބެލުމަކީ ކޮންމެހެން ބޭނުން ކަމެއް ނޫނެވެ. މައުޟޫޢީ ޢަދުލުވެރިކަން ޤާއިމުކޮށްފައި ނުވުމުގެ މާނައަކީ މުވައްޒަފު ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއްނެތި ކަމުގައިވުމާއި، އެފަދަ ހާލަތުގައި އިޖުރާއީ ގޮތުން ކަންކަން ފުރިހަމަކޮށްފައިވޭތޯ ބެލުމުން މައްސަލައިގެ ނަތީޖާއަށް އެއްވެސް ބަދަލެއް ނާންނާނެއެވެ (އިސްމާއިލް ސަލާމް ވ. މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް [2023] SC 28).

18. މުވައްޒަފު ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ މައުޟޫޢީ ޢަދުލުވެރިކަން ޤާއިމުކުރުމަކާ ނުލައި ކަމުގައިވެ، ދެ ފަރާތުގެ ދެމެދުގައިވާ އިތުބާރު އަނބުރާ އިއާދަ ނުކުރެވޭ މިންވަރަށް ގެއްލިފައިވާކަން ސާބިތުވެއްޖެނަމަ، ވަޒީފާ ރުޖޫޢަ ނުކުރުމަށް ނިންމުމަކީ ޤާނޫނީ އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތަށް ނިންމުމެއް ނޫނެވެ. އެފަދަ ހާލަތުގައި ކުރިން ދިޔަ ވަޒީފާ ނުވަތަ އެއާ އެއް ފެންވަރެއްގެ ވަޒީފާއެއް ހަމަޖެއްސިދިނުމަށް އަމުރުކުރެވިދާނެއެވެ.

މި ނިންމުމުގައި ހަވާލާދީފައިވާ ޤަޟިއްޔާތައް

މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް ވ. ޒާހިރު އަބްދުއްރަޙްމާން

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2018/SC-A/49 ޤަޟިއްޔާ ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް އާއި ޒާހިރު އަބްދުއްރަޙްމާން

ކަނޑައެޅިފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ވަޒީފާގެ ގުޅުމުގައި ދިމާވާ ޚިލާފުތަކުގައި ޝަރުޢީކޮށްދެއްވާފައިވާ އަ ގުޅުން ދެފަރާތުގެ ޘާބިތުކަން ދީ ފަރާތަކަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
2. ވަރަށް މަދު ފަހަރަކު ގެންދާ ސަބަބަކާ ހިނގާފައިވާ އިތުބާރު ގޮސްފައިވާ އެއްޗެއް ނޫނެވެ.
3. ވަޒީފާދޭ ފަރާތާއި މުވައްޒަފާ ދެމެދުގައި ކަންކޮށްފައިވާ މިންވަރެއްގެ އިތުބާރެއް ގެއްލިފައިވާ ވަޒީފާ ގެއްލުން ދިނުމަށް އެކަށީގެންވާ ކަމެއް ނޫނެވެ. އެ މިންވަރުގެ އިތުބާރު ގެއްލުން ނުވަތަ ނަތީޖާކަން ކަނޑައަޅައިދިން ޤާނޫނު ވެއްޖެނަމަ ވަކިވެގެންވާ ހާލަތުން ބަދަލެއް ދެއްވިދާނެއެވެ.

މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް ވ. އަސްލަމް ވަހީދު

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2019/SC-A/36 ފައިސަލާ ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް އާއި އަސްލަމް ވަހީދު

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ވަޒީފާ ދިނުމަށް ހުރަސް އެޅިގެން ނުވަތަ އަމަލީ ގޮތުން ކުރެވެން ނެތްކަމަށް ބެލެވިދާނެ ހާލަތްތަކުގެ ތެރޭގައި، އަނބުރާ އިއާދަ ނުކުރެވޭނެ މިންވަރަށް ވަޒީފާދޭ ފަރާތާއި މުވައްޒަފު ދެމެދުގައިވާ އިތުބާރު ގެއްލިފައިވުން ހިމެނެއެވެ.

އާމިނަތު ޝަރީފް ހުސައިން ވ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް

[2021] SC 35 ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: އާމިނަތު ޝަރީފް ހުސައިން އާއި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 29 ވަނަ މާއްދާ މާނަކުރަންޖެހޭނީ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 68 ވަނަ މާއްދާގައި ބުނާ ހުޅުވިގެންވާ މިނިވަން ދިމިޤްރާޠީ މުޖުތަމަޢެއްގައި ޤަބޫލުކުރާ އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތަށެވެ.
2. މުވައްޒަފާއި ވަޒީފާދޭ ފަރާތާ ދެމެދު އޮންނަ އިތުބާރު ގެއްލިފައިވާތޯ ބެލުމުގައި ތިން ކަމެއް ހިމެނެއެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި އިތުބާރު ގެއްލިފައިވާ ކަމުގައި ބެލެވޭ ހާލު ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން އިޚްލާޞް ސާބިތުކޮށްދޭންޖެހުން ހިމެނެއެވެ.

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕީއެލްސީ ވ. ފާތިމަތު މަލީހާ ޖަމާލް

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2017/SC-A/14 ފައިސަލާ ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕީއެލްސީ އާއި ފާތިމަތު މަލީހާ ޖަމާލް

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. މުވައްޒަފަކު ކޮށްފައިވާ ޢަމަލު ބަލާއިރު، ބައެއް ޙާލަތްތަކުގައި އެންމެ އެކަށީގެންވާ ޙައްލަކީ އެ މުވައްޒަފަކަށް އިންޒާރު ދިނުމެވެ.

އަހްމަދު އިސްމާއީލް ވ. ޙަބީބާ އަލީ ޙަސަން

[2021] SC 30 ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: އަހްމަދު އިސްމާއީލް އާއި ޙަބީބާ އަލީ ޙަސަން

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. އިސްތިއުނާފީ ނުކުތާއެއް އިސްތިއުނާފީ އޮތިގަނޑު ތިޖާކުރާ ނުކުތާއެއްތޯ ބެލުމާ ގުޅޭ އުސޫލު މި ޤަޟިއްޔާގައި ކަނޑައަޅާފައިވެއެވެ. (މި ޤަޟިއްޔާއަށް ހަވާލާދީފައިވަނީ އަހްމަދު ޖައިލަމްގެ އިސްތިއުނާފީ ނުކުތާތަކުގައެވެ.)

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ވ. މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ

[2021] SC 07 ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އާއި މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ވަޒީފާ އަނބުރާ ދިނުމަކީ ދެ ފަރާތުގެ ދެމެދުގައި އޮންނަ އިތުބާރުގެ މައްސަލަ ބިނާވާ ކަމެއް ކަމުގައިވިޔަސް، ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަށްފަހުގައި ދެ ފަރާތުގެ މެދުގައި ފުރިހަމަ އިތުބާރު އޮތުމަކީ ވަރަށް ނާދިރު ކަމެކެވެ.
2. ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަށް ފަހުގައި ވަޒީފާދޭ ފަރާތާއި އެ އިތުބާރު އޮތް ކަމަށް ބުނެވޭނީ މަދު ފަހަރެއްގައެވެ. އެހެންކަމުން ދެ ފަރާތުން ބުނާ ބުނުމުގެ ޙަޤީޤަތް ދެނެގަތުމަށް ބޭނުންވާ ހެކިތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް، އެއީ ހަގީގަތާ ސަލާމަތުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށްގެން ބުނާ ބުނުމެއް މައްސަލައިގެ ހާލަތު ބަލައިގެން ނިންމަން ކަމެއް ބަލަންވާނެއެވެ.

އިބްރާހީމް އަބްދުއްރަޙީމް ވ. އޭސަސް ފުރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

[2021] SC 18 ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: އިބްރާހީމް އަބްދުއްރަޙީމް އާއި އޭސަސް ފުރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ވަކި ފަރާތަކަށް ނުޖެހި މައްސަލަ ބެލުމާއި، ދެ ފަރާތުން ދައްކާ ވާހަކަތައް އަޑުއެހުމާއި، އެކަށީގެންވާ މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި މައްސަލަތައް ނިންމުމަކީ ޢަދުލު އިންސާފުގެ އުސޫލު (principles of natural justice) ގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަންކަމެވެ.
2. ވަކި ޤާނޫނެއްގެ ވަކި މާއްދާއެއް ތަފްސީރުކުރުމުގައި ރިޢާޔަތްކުރަންވީ ކަންކަން މަތީ މަރުޙަލާ ކޯޓުން ކަނޑައަޅާފައިވާނަމަ، މާނަކުރުމުން މާއްދާ ތަފްސީރުކުރަންޖެހޭ ކޮންމެ ބާވަތެއްގެ މައްސަލަތަކަކަށްވެސް އެ އުސޫލު ހިނގާނެއެވެ.
3. ސާފުކޮށް ވަކި އުސޫލެއް ކަނޑައަޅާފައި ނުވިނަމަވެސް، އެންމެ މުހިންމު ވާޤިޢާތައް (material facts) އެއްގޮތްނަމަ، ކުރިން ނިންމި މައްސަލައާ އެއްގޮތަށް ފަހުން ހުށަހަޅާ މައްސަލަ ނިންމަންވާނެއެވެ.

އިސްމާޢީލް ސިނާން ވ. މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް

[2023] SC 28 ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: އިސްމާޢީލް ސިނާން އާއި މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. މައުޟޫޢީ އަދުލުވެރިކަން ޤާއިމުވެފައި ނުވާ ޙާލަތުގައި އިޖްރާއީ އަދުލުވެރިކަން ޤާއިމުވެފައިވާތޯ ބެލުމަކީ ކޮންމެހެން ބޭނުން ކަމެއް ނޫނެވެ.
2. މައުޟޫޢީ އަދުލުވެރިކަން ޤާއިމުކޮށްފައި ނުވުމުގެ މާނައަކީ މުވައްޒަފު ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއްނެތި ކަމުގައިވުމެވެ. އެފަދަ ޙާލަތްތަކުގައި ވަޒީފާ ފަރާތުން އިޖްރާއީ ގޮތުން ކަންކަން ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ބެލުމުން މައްސަލައިގެ ނަތީޖާއަށް އެއްވެސް ބަދަލެއް ނާންނާނެއެވެ.